

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1809/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จักร พงษ์ ทูลพ นา ผล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง

การที่จำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ปิดเปิดประตูบ้านให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ซึ่งพาผู้ซื้อเข้าไปดูเฮโรอีนที่บ้านและหลังจากนั้นจำเลยที่ 2 เดินออกจากบ้านพร้อมจำเลยที่ 1 ซึ่งนำเฮโรอีนไปส่งแก่ผู้ซื้อที่ดี การที่จำเลยที่ 3 เจรจาชื้อขายเฮโรอีนกับผู้ซื้อที่ดี และการที่จำเลยที่ 4 เข้าร่วมกับจำเลยที่ 3 เจรจาชื้อขายเฮโรอีนกับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อถามถึงเรื่องส่งมอบ จำเลยที่ 4 ไปตามจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเฮโรอีนมาเจรจาก็ดี เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้ร่วมครอบครองเฮโรอีนด้วย การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการขายเฮโรอีน จึงเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ในการมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยเป็นเพียงผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวเมื่อข้อแตกต่างมิใช่ข้อสาระสำคัญและจำเลยมิได้หลงต่อสู่ ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็น
เกลือของเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน 2 ถุงหนัก 609 กรัม
91,350 บาท ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาต

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ฐานเป็นตัวการร่วม
กับจำเลยที่ 1 มีเฮโรอีนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ทำหน้าที่ปิดเปิดประตูบ้านให้
จำเลยที่ 1 และที่ 4 พานายสมศักดิ์เข้าไปดูเฮโรอีนที่บ้านโดยมิได้มาร่วมเจรจาซื้อ
ขายเฮโรอีนด้วย และจำเลยที่ 2 เดินออกจากบ้านดังกล่าวมาพร้อมกับจำเลยที่ 1 ซึ่ง
ถือถุงกระดาษใส่เฮโรอีนมีจำเลยที่ 1 จะนำไปส่งมอบยังที่นัดหมายก็ดี พฤติการณ์
ของจำเลยที่ 3 ที่เจรจาซื้อขายเฮโรอีนกับนายสมศักดิ์ และพฤติการณ์ของจำเลยที่ 4
ที่เข้ามาสมทบกับจำเลยที่ 3 เจรจาซื้อขายเฮโรอีนกับนายสมศักดิ์ เมื่อนายสมศักดิ์
ถามถึงเรื่องส่งมอบเฮโรอีน จำเลยที่ 4 ไปตามจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของเฮโรอีนมา
เจรจาโดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไม่ได้ร่วมครอบครองเฮโรอีนด้วยก็ดี การกระทำของจำเลย
ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ดังกล่าวยังไม่พอพียงว่าเป็นตัวการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่

1 หากแต่เป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการขายเฮโรอีนของกลาง จึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเฮโรอีนของกลางไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่ทางพิพากษาฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ขายเฮโรอีนของกลาง ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ เนื่องจากเป็นข้อแตกต่างมิใช่ในข้อสาระสำคัญ ทั้งจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มิได้หลงต่อสูั

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือน

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ